

Allgemeine Geschäftsbedingungen — Landhotel Schend

§ 1 Geltungsbereich

- (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlassung von Hotelzimmern zur Beherbergung sowie alle für den Gast erbrachten weiteren Leistungen und Lieferungen des Hotels (Beherbergungsvertrag).
- (2) Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Zimmer sowie deren Nutzung zu anderen als Beherbergungszwecken bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Hotels.
- (3) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Gastes finden nur Anwendung, wenn dies vorher ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.

§ 2 Vertragsschluss, Vertragspartner, Haftung

- (1) Der Vertrag kommt durch die Annahme der Buchungs-Anfrage des Gastes durch das Hotel zustande. Die Annahme bedarf der Bestätigung in Textform (E-Mail) oder mündlich. Es steht dem Hotel frei, die Buchung schriftlich (E-Mail) zu bestätigen.
- (2) Vertragspartner sind das Hotel (Landhotel Schend, Inhaber Eugen Beimler) und der Gast. Hat ein Dritter für den Gast bestellt, haftet er dem Hotel gegenüber zusammen mit dem Gast als Gesamtschuldner für alle Verpflichtungen aus dem Beherbergungsvertrag.
- (3) Das Hotel haftet für seine Verpflichtungen aus dem Vertrag in allen Fällen, in denen ihm, seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt sowie bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten). Im Übrigen ist die Haftung des Hotels — gleich aus welchem Rechtsgrund — auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- (4) Für eingebrachte Sachen haftet das Hotel nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, also bis zum Hundertfachen des Zimmerpreises, höchstens 3.500 EUR, für Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten bis zu 800 EUR. Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten können bis zu einem Höchstwert von 8.000 EUR im Hotelsafe / an der Rezeption hinterlegt werden.

§ 3 Leistungen, Preise, Zahlung

- (1) Das Hotel ist verpflichtet, die vom Gast gebuchten Zimmer bereitzuhalten und die vereinbarten Leistungen zu erbringen.

(2) Der Gast ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung und die von ihm in Anspruch genommenen weiteren Leistungen geltenden bzw. vereinbarten Preise des Hotels zu zahlen. Dies gilt auch für vom Gast veranlasste Leistungen und Auslagen des Hotels an Dritte.

(3) Die vereinbarten Preise schließen die jeweilige gesetzliche Mehrwertsteuer ein. Eine etwaige kommunale Bettensteuer / Kurtaxe wird separat ausgewiesen und ist — sofern erhoben — vom Gast zusätzlich zu entrichten.

(4) **Zahlung erfolgt bei Anreise / Abreise vor Ort** (Bar, EC-Karte, Kreditkarte). Wir berechnen keine Online-Anzahlungen über die Website. Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsabschluss oder danach eine angemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung in Form einer Kreditkartengarantie zu verlangen, insbesondere bei Buchungen ohne persönliche Vor-Bekanntschaft.

(5) Rechnungen des Hotels sind sofort nach Erhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug ist das Hotel berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu verlangen.

§ 4 Rücktritt des Gastes (Stornierung)

(1) Eine Stornierung der Buchung durch den Gast bedarf der schriftlichen Zustimmung des Hotels. Erfolgt diese nicht, so ist der vereinbarte Preis aus dem Vertrag auch dann zu zahlen, wenn der Gast vertragliche Leistungen nicht in Anspruch nimmt.

(2) Sofern zwischen Hotel und Gast ein Termin zum kostenfreien Rücktritt vom Vertrag schriftlich vereinbart wurde, kann der Gast bis dahin vom Vertrag zurücktreten, ohne Zahlungs- oder Schadensersatzansprüche des Hotels auszulösen.

(3) Sofern eine Möglichkeit zum kostenfreien Rücktritt nicht vereinbart oder bereits abgelaufen ist, behält sich das Hotel folgende Stornopauschalen vor:

- bis 14 Tage vor Anreise: kostenfreie Stornierung
- 13 bis 7 Tage vor Anreise: 50 % des vereinbarten Zimmerpreises
- 6 bis 1 Tag vor Anreise: 80 % des vereinbarten Zimmerpreises
- am Anreisetag oder bei Nichtanreise (No-Show): 90 % des vereinbarten Zimmerpreises

(4) Dem Gast steht der Nachweis frei, dass dem Hotel kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Das Hotel ist verpflichtet, sich um anderweitige Vermietung der nicht in Anspruch genommenen Zimmer zu bemühen, um Ausfälle zu vermeiden.

§ 5 Rücktritt des Hotels

(1) Das Hotel ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die vereinbarte Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung trotz Mahnung mit angemessener Nachfristsetzung nicht erbracht wird.

(2) Bei höherer Gewalt oder sonstigen unvorhersehbaren, vom Hotel nicht zu vertretenden Umständen, welche die Erfüllung des Vertrages unmöglich machen, ist das Hotel zum kostenfreien

Rücktritt berechtigt.

(3) Das Hotel kann ferner aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag außerordentlich zurücktreten, insbesondere bei begründetem Verdacht, dass die Inanspruchnahme der Hotel-Leistung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des Hotels gefährden könnte.

§ 6 Zimmerbereitstellung, Übergabe und Rückgabe

(1) Der Gast hat keinen Anspruch auf die Bereitstellung bestimmter Zimmer.

(2) Gebuchte Zimmer stehen dem Gast ab 15:00 Uhr des vereinbarten Anreisetages zur Verfügung. Der Gast hat keinen Anspruch auf frühere Bereitstellung.

(3) Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Hotel bis 11:00 Uhr geräumt zur Verfügung zu stellen. Danach kann das Hotel über die durch die verspätete Räumung des Zimmers hinausgehende Nutzung des Zimmers bis 18:00 Uhr 50 % des vollen Logispreises, ab 18:00 Uhr 100 % in Rechnung stellen. Vertragliche Ansprüche des Gastes werden hierdurch nicht begründet.

§ 7 Haustiere

Haustiere (insbesondere Hunde) dürfen nach vorheriger Absprache mit dem Hotel mitgebracht werden. Es wird ein Reinigungs-/Hygiene-Zuschlag erhoben, dessen Höhe sich nach der jeweils aktuellen Preisliste richtet.

§ 8 Hausordnung

Mit der Buchung erkennt der Gast die jeweils aktuelle Hausordnung des Hotels an. Diese liegt im Hotel aus und kann auf Wunsch eingesehen werden. Insbesondere gilt: Nachtruhe ab 22:00 Uhr, in allen Innenbereichen besteht Rauchverbot.

§ 9 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages, der Antragsannahme oder dieser Geschäftsbedingungen sollen in Textform erfolgen.

(2) Erfüllungsort und Zahlungsort ist der Sitz des Hotels.

(3) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Verbraucher-Schutzvorschriften zwingenden Rechts bleiben unberührt.

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Stand: Mai 2026